



**PUTUSAN**  
Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOVAL BAYU SAPUTRA Bin MOCH. MUCHAYIN;
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekalongan, RT 001 RW 005 Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Noval Bayu Saputra Bin Moch. Muchayin berada dalam tahanan :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2025 sampai dengan tanggal 28 September 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 September 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 Desember 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 1 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 November 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NOVAL BAYU SAPUTRA BIN MOCH. MUCHAYIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVAL BAYU SAPUTRA BIN MOCH. MUCHAYIN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa **Terdakwa NOVAL BAYU SAPUTRA BIN MOCH. MUCHAYIN** dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan **Terdakwa NOVAL BAYU SAPUTRA BIN MOCH. MUCHAYIN** tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol. L-6704-t Nosing. Jb81e1693409 Noka. Mh1.jb81158k697221 Warna Hitam
  - 1 (satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam Bertuliskan Honda Dengan Tali Wana Ungu
  - 1 (satu) Lembar Stnk Dan 1 (satu) Lembar Pajak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol. L-6704-t Nosing. Jb81e1693409 Noka. Mh1jb8115bk697221 Wama Hitam A.n Pemilik Suroso Alamat Kepatihan 6 No. 4 Rt/rw 004/004 Kel. Alon-alon Contong Kec. Bubutan
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Bertuliskan Honda**dikembalikan kepada Saksi SUROSO**
  - 1 (satu) Buah Kunci L
  - 2 (dua) Buah Besi Baja Yang Diruncingkan
  - 1 (satu) Buah Potongan Kunci Wama Hitam Bertuliskan Honda
  - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Dwanmis Quality
  - 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Bertuliskan Overwork Culture



**dirampas untuk dimusnahkan.**

**6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 23 September 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa NOVAL BAYU SAPUTRA BIN MOCH. MUCHAYIN** pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2025, atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2025, bertempat di depan rumah yang beralamat di Kepatihan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam, **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Saksi SUROSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa ransel hitam bertuliskan Dwanmis Quality yang berisi perlengkapan mencuri diantaranya 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm, 2 (dua) buah potongan obeng ketok yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah potongan kunci magnet Honda dan 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang ada talinya dari Wonokromo. Selanjutnya Terdakwa menaiki Lyn D menuju daerah Pasar Kembang

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya. Sesampainya di Pasar Kembang Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari target dan berjalan terus ke arah Pahlawan Kota Surabaya. Saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kepatihan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam yang terparkir di depan rumah. Selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan melihat bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan. Selanjutnya Terdakwa menyatukan dan menyuntikkan ujungnya ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kunci L tersebut ke arah Kanan sampai sepeda motor dalam posisi ON kemudian terdakwa terdakwa mencabut 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan dan memasukkan 1 (satu) buah kunci kontak Honda ke dalam rumah kunci dan mengaitkan talinya pada spion. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur. Saat Terdakwa kabur melewati Jalan Bubutan selanjutnya Terdakwa ketahuan hingga ditabrak oleh Saksi ABDUL BASID dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam tanpa ijin Saksi SUROSO dan mengakibatkan Saksi SUROSO mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

## **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)**

### **ke 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL BASID SUROSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Kepolisian;
  - Bahwa pada tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.00 WIB ketika saksi tidur dibangunkan oleh adik saksi bernama Muhamad Ridwan yang mengatakan bahwa sepeda motor milik bapak saksi yang terparkir didepan rumah telah diambil dan dikendarai oleh orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa saksi langsung bangun dan mengeluarkan sepeda motor untuk mengejar pelaku;
  - Bahwa ketika saksi melintasi di Jl.Bubutan tepatnya didepan gedung kencana, saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol L-6704-T warna hitam;
  - Bahwa saksi langsung menabraknya sehingga Terdakwa dan saksi terjatuh, kemudian saksi amankan Terdakwa dan sepeda motor tersebut di POLRESTABES Surabaya;
  - Bahwa sepeda motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol L-6704-T warna hitam atas nama Suroso ayah saksi;
  - Bahwa saksi mendengar bahwa sepeda motor saksi tersebut diambil dengan menggunakan alat satu buah kunci L dan 2 (dua) buah besi baja yang diruncingkan;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Suroso. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
  - Bahwa pekerjaan saksi adalah usaha warung kopi;
  - Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi tanpa ijin terjadi pada tanggal 13 Juli 2025 sekitar jam 05.00 WIB ketika saksi tidur;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang terparkir didepan rumah telah diambil dan dikendarai oleh orang yang tidak dikenal;
  - Bahwa anak saksi Abdul Basid saksi langsung bangun dan mengeluarkan sepeda motor untuk mengejar pelaku;
  - Bahwa saksi mendengar ketika anak saksi melintasi di Jl.Bubutan tepatnya didepan gedung kencana, melihat Terdakwa mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol L-6704-T warna hitam dan langsung menabarkanya sehingga jatuh bersamaan;

- Bahwa kemudian anak saksi amankan Terdakwa dan sepeda motor tersebut di POLRESTABES Surabaya;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol L-6704-T warna hitam atas nama saksi;
- Bahwa saksi mendengar bahwa sepeda motor saksi tersebut diambil dengan menggunakan alat satu buah kunci L dan 2 (dua) buah besi baja yang diruncingkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010 karena kasus pencurian di pidana selama 1 (satu) tahun di Jombang, pada tahun 2017 kasus penggelapan dihukum 7 (tujuh) bulan di Sidoarjo dan tahun 2024 kasus pencurian di vonis 1 tahun 2 bulan di Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa ransel hitam bertuliskan Dwanmis Quality yang berisi perlengkapan mencuri diantaranya 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm, 2 (dua) buah potongan obeng ketok yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah potongan kunci magnet Honda dan 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang ada talinya dari Wonokromo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaiki Lyn D menuju daerah Pasar Kembang Kota Surabaya.
- Bahwa sesampainya di Pasar Kembang Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari target dan berjalan terus ke arah Pahlawan Kota Surabaya.
- Bahwa saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kepatihan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan melihat bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatukan dan menyuntikkan ujungnya ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kunci L tersebut ke arah Kanan sampai sepeda motor dalam posisi ON kemudian terdakwa terdakwa mencabut 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan dan memasukkan 1 (satu) buah kunci kontak Honda ke dalam rumah kunci dan mengaitkan talinya pada spion;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa saat Terdakwa kabur melewati Jalan Bubutan selanjutnya Terdakwa ketahuan hingga ditabrak oleh Saksi ABDUL BASID dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam tanpa ijin Saksi SUROSO dan mengakibatkan Saksi SUROSO mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011  
Nopol. L-6704-t Nosin. Jb81e1693409 Noka. Mh1.jb81158k697221  
Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kunci L
- 2 (dua) Buah Besi Baja Yang Diruncingkan
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam Bertuliskan Honda  
Dengan Tali Wana Ungu
- 1 (satu) Buah Potongan Kunci Wama Hitam Bertuliskan Honda
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Dwanmis Quality
- 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Bertuliskan Overwork Culture
- 1 (satu) Lembar Stnk Dan 1 (satu) Lembar Pajak 1 (satu) Unit  
Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol. L-6704-t Nosin.  
Jb81e1693409 Noka. Mh1jb8115bk697221 Wama Hitam A.n Pemilik  
Suroso Alamat Kepatihan 6 No. 4 Rt/rw 004/004 Kel. Alon-alon  
Contong Kec. Bubutan
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Bertuliskan Honda

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2010 karena kasus pencurian di pidana selama 1 (satu) tahun di Jombang, pada tahun 2017 kasus penggelapan dihukum 7 (tujuh) bulan di Sidoarjo dan tahun 2024 kasus pencurian di vonis 1 tahun 2 bulan di Sidoarjo;
- Bahwa benar bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa ransel hitam bertuliskan Dwanmis Quality yang berisi perlengkapan mencuri diantaranya 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm, 2 (dua) buah potongan obeng ketok yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah potongan kunci magnet Honda dan 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang ada talinya dari Wonokromo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menaiki Lyn D menuju daerah Pasar Kembang Kota Surabaya.
- Bahwa benar sesampainya di Pasar Kembang Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari target dan berjalan terus ke arah Pahlawan Kota Surabaya.
- Bahwa benar saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kepatihan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan melihat bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyatukan dan menyuntikkan ujungnya ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya kunci L tersebut ke arah Kanan sampai sepeda motor dalam posisi ON kemudian terdakwa terdakwa mencabut 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan dan memasukkan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



kunci kontak Honda ke dalam rumah kunci dan mengaitkan talinya pada spion;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa benar saat Terdakwa kabur melewati Jalan Bubutan selanjutnya Terdakwa ketahuan hingga ditabrak oleh Saksi ABDUL BASID dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam tanpa ijin Saksi SUROSO dan mengakibatkan Saksi SUROSO mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatan yang telah dilakukannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal .363 ayat 1 ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang (**Natuurlijke Persoon**) selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dan menurut hemat Majelis dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, Bahwa mengenai identitas lengkap Terdakwa telah ditanyakan, diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang didakwa (**error in persona**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa menurut hemat Majelis telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, "kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain". Sedangkan Pengertian "mengambil" menurut S.R. Sianturi adalah, "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain". Tetapi sekarang ini pengertian mengambil telah berkembang, S.R. Sianturi menulis bahwa cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya yakni memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa ransel hitam bertuliskan Dwanmis Quality yang berisi perlengkapan mencuri diantaranya 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm, 2 (dua) buah potongan obeng ketok yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah potongan kunci magnet Honda dan 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang ada talinya dari Wonokromo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menaiki Lyn D menuju daerah Pasar Kembang Kota Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di Pasar Kembang Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari target dan berjalan terus ke arah Pahlawan Kota Surabaya.
- Bahwa benar saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kepatihan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan melihat bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyatukan dan menyuntikkan ujungnya ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan memutarnya kunci L tersebut ke arah Kanan sampai sepeda motor dalam posisi ON kemudian terdakwa terdakwa mencabut 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan dan memasukkan 1 (satu) buah kunci kontak Honda ke dalam rumah kunci dan mengaitkan talinya pada spion;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa benar saat Terdakwa kabur melewati Jalan Bubutan selanjutnya Terdakwa ketahuan hingga ditabrak oleh Saksi ABDUL BASID dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam tanpa ijin Saksi SUROSO dan mengakibatkan Saksi SUROSO mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu  
atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan  
adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki sambil membawa ransel hitam bertuliskan Dwanmis Quality yang berisi perlengkapan mencuri diantaranya 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm, 2 (dua) buah potongan obeng ketok yang telah dipipihkan, 1 (satu) buah potongan kunci magnet Honda dan 1 (satu) buah kunci kontak Honda yang ada talinya dari Wonokromo;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menaiki Lyn D menuju daerah Pasar Kembang Kota Surabaya.
- Bahwa benar sesampainya di Pasar Kembang Kota Surabaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki sambil mencari target dan berjalan terus ke arah Pahlawan Kota Surabaya.
- Bahwa benar saat melintas di depan rumah yang beralamat di Kependitikan 6 No. 4 RT. 004, RW. 004, Kelurahan Alon-alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam yang terparkir di depan rumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekatinya dan melihat bahwa sepeda motor tersebut terkunci stirnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyatukan dan menyuntikkan ujungnya ke rumah kunci sepeda motor tersebut dan memutarinya kunci L tersebut ke arah Kanan sampai sepeda motor dalam posisi ON kemudian terdakwa terdakwa mencabut 1 (satu) buah kunci L ukuran 8mm dan 1 (satu) buah potongan obeng ketok yang dipipihkan dan memasukkan 1 (satu) buah kunci kontak Honda ke dalam rumah kunci dan mengaitkan talinya pada spion;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya kabur.
- Bahwa benar saat Terdakwa kabur melewati Jalan Bubutan selanjutnya Terdakwa ketahuan hingga ditabrak oleh Saksi ABDUL BASID dan diserahkan kepada petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 No. Pol : L 6704 T No. Sin : JB81E1693409 No.Ka : MH1JB8115BK697221 warna hitam tanpa ijin Saksi SUROSO dan mengakibatkan Saksi SUROSO mengalami kerugian materil senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis juga tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan ataupun balas dendam terhadap Terdakwa, namun diharapkan dapat mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi pada masa yang akan datang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVAL BAYU SAPUTRA Bin MOCH. MUCHAYIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol. L-6704-t Nosin. Jb81e1693409 Noka. Mh1.jb81158k697221 Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Kunci Motor Warna Hitam Bertuliskan Honda Dengan Tali Wana Ungu;
  - 1 (satu) Lembar Stnk Dan 1 (satu) Lembar Pajak 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Tahun 2011 Nopol. L-6704-t Nosin. Jb81e1693409 Noka. Mh1jb8115bk697221 Wama Hitam A.n Pemilik Suroso Alamat Kepatihan 6 No. 4 Rt/rw 004/004 Kel. Alon-alon Contong Kec. Bubutan;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Bertuliskan Honda ;**dikembalikan kepada Saksi SUROSO;**
  - 1 (satu) Buah Kunci L
  - 2 (dua) Buah Besi Baja Yang Diruncingkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Potongan Kunci Wama Hitam Bertuliskan Honda
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Bertuliskan Dwanmis Quality
- 1 (satu) Buah Baju Warna Hitam Bertuliskan Overwork Culture

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Ega, Shaktiana, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2209/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)